

Cours 1 Introduction historique droit de la famille

Vendredi 13 Janvier

Plan du cours :

Introduction

Partie 1 : l'antiquité méditerranéenne, berceau d'une organisation patriarcale, parfois remise en cause mais jamais ébranlée

Chapitre 1 : le droit des personnes et de la famille, la face cachée de la civilisation Grecque?

Section 1 : la légitimité de l'esclave et de la distinction entre personne libre et personne non libre

Par 1 : une institution regardée comme naturelle

Par 2 : une exposition exposée au relativisme naturel

Section 2 : L'assujétion de la femme vouée au Gynécée

Par 1 : l'infériorité générale attachée au sexe féminin

Par 2 : l'infériorité particulière de l'épouse

La bible est l'ouvrage de référence, la base de la culture jusqu'au 18e siècle; et nous a trompé
Panorama de couples qui font penser que l'organisation familiale a toujours été la même : si on. Gratte,
le Roi David a eu 3000 épouses et concubines

= Il y a 2000 ans pas la même organisation que maintenant

= organisation familiale et organisation matrimoniale

Introduction :

- **La famille** : la parenté est une notion biologique, quantifiable. Alors que la famille est une notion **culturelle**, donc elle varie dans le temps et dans l'espace.

-> se dérobe à toutes définition précise

=> autour de nous la famille est bien souvent un petit groupe ménager (une famille foyer) qui se compose des géniteurs et des enfants, et c'est à peu près tout/ gr parents et cousins relations très lâches, distantes surtout qu'avec les statistiques sur les divorces, un tiers des enfants qui vivent dans une famille monoparentale.

Le cercle familial est limité au maximum

- Il y a aussi la **famille traditionnelle**, qu'on a connue, traversant les régimes politiques jusqu'au second, troisième tiers du 20e siècle : un **groupe beaucoup plus important**, en règle générale, les enfants continuaient à vivre avec leurs parents après le mariage.

-> La France est un pays rural (nation paysanne, première moitié 20e, maison vaste)

-> le même groupe humain traversait les générations dans les mêmes maisons, dans les régions les plus conservatrices (corse, pays basque = nom de la maison qui donne le nom patronymique, la LAR basque)

Cette organisation incluait le cousinage jusqu'à des limites variables : dans une société urbaine, entretenir un **cousinage** vivant n'est pas facile quand on est loin. Mais dans des petites régions, plus vivantes et donc faciles

= un grand nombre de plusieurs dizaines d'individus

Pacifique insulaire, Afrique subsaharienne, N'existe pas en occident : plusieurs centaines d'individus

-> passe d'une structure à l'autre

-> la famille traditionnelle, dans nos pays, s'appuie sur le lignage

-> organisations familiales très complexes qui se constituent par **agrégation de ramages**

Ramage : importé par les anthropologues anglo américains par référence à l'apparence qui est celle des grands arbres : troncs, branches, qui se subdivisent en rameaux

-> **unit par le sang et par l'alliance** (parent par alliance ou par parent par affinité) : les hommes vont prendre des femmes dans un certain groupe prédéterminé

Les filles du soleil : les îles loyauté, de l'est et en contrepartie les groupes concernés prenaient des femmes dans les groupes issus des hommes = relations croisées, préférentielles

-> appartenaient au même groupe familial indépendamment de la multirésidence

-> doit son existence à la consanguinité et à l'alliance, affinités

- **Lignage** : certains anthropologues parlent de clan (les écossais) : une organisation familiale qui regroupe tous les descendants d'un même ancêtre, réels ou fictifs = unit par le sang

-> quelques rares exceptions, en règle générale le lignage est **patrilineaire**

La voie Patrilineaire : on prend en compte exclusivement l'ascendance paternelle. (la parenté par les femmes n'existe pas)

Exemple : un adage arabe : « les fils de nos fils sont nos fils; les fils de nos filles sont des étrangers » : vérité essentielle : la filiation est patrilineaire, une affaire d'homme. Si l'importance sociale des filles est moindre, c'est parce qu'elle porte du groupe, font des enfants pour les autres

Napoléon : culture méditerranéenne, patriarcal : (pas d'organisation civile unifiée avant, 360 système de droit privé, pas une même organisation partout avant / discute du divorce, et attribution des enfants après : tranche « qu'ils ne sont pas à l'arbre, mais sont au jardinier, les enfants ne sont pas à la femme qui les a porté, ils sont à l'homme »

Quelques soit la famille, la famille est toujours la base de l'ordre social

- Il faut un lien « physique, charnel » entre un individu et ce que l'on va appeler sa patrie : une médiation qui l'unit lui, à ce grand tout qu'est la collectivité, la nation mais dans l'antiquité la cité

Habiter un même territoire ne suffit pas pour souder un groupe humain. On n'a pas spontanément envie d'obéir aux lois de l'Etat, de payer des impôts, sacrifice de sa vie

- Il faut que l'individu est une famille : une femme, un foyer et des enfants à défendre : stabilise, **fonde et qui défend les sociétés**. Dans les moments graves, le père de famille défend non seulement leur propre vie et l'état mais aussi leur foyer, et c'est très concret en Ukraine, on sait ce qui passe pour les femmes, les vieillards.

-> Avec des célibataires sans enfant, on ne peut pas construire une société ni la défendre. Pas d'angoisse de l'avenir. Après lui, il n'a rien

-> Même aujourd'hui en France, (pays qui scolarise les enfants à 3 ans), un jeune français va passer au moins 15 ans dans le système éducatif, et très souvent on approche des 20 ans, parfois les dépasse. Jamais dans l'histoire on a vu un système éducatif aussi exigeant : prend en compte tout le monde et offre une formation très longue. Pourtant, ce qui marque le plus un individu c'est le milieu social dans lequel il est né et qu'il a grandi, pas le système éducatif : sans être complètement négligeable, il est marginal

= c'est ce qu'ils vivent hors de l'école, ont découvert dans leur milieu familial, toute leur vie ils y sont viscéralement attachés, excepté certaines personnes qui ont rompu

-> on reste dans l'environnement idéologique, culturelle, religieux, car le perdre entraîne l'effondrement de tous les repères

Les bases de notre civilisation et de notre système juridique, car une composante de notre civilisation

Exemple : la femme est l'égal de l'homme chez nous -> incompréhensible dans bcp de cultures, elle existe pour servir l'homme, comme l'homme existe pour servir dieu : l'égalité des sexes est une composante civilisationnelle, culturelle qui est entrée dans le droit : donc peut ressortir. Rien n'est jamais acquis

En Allemagne, 1933 : le pays d'Europe où le nbr des jeunes filles d'enseignement supérieur était le plus élevé. (300 000). En 1939, 3000 : avait expliqué que les études étaient inutiles, se marier jeune, pour avoir beaucoup d'enfants pour l'avenir du pays.

-> Revenir à l'antiquité méditerranéenne, car c'est sur ses bords que la civilisation est née
= la Grèce, à Rome, puis à cause de la religion, le christianisme est une dissidence religieuse née au sein de la religion juive, et l'Israël

- C'est d'abord **une organisation patriarcal homocentrée** : on rencontre le même système patriarcal, avec une famille charpentée sur la prévalence des hommes et la prépondérance du **père de famille dans la vie familiale** = c'est lui qui décide
La filiation (Grèce et Rome) est patrilinéaire et la société est homocentrée

Homocentrée = Homme vient du grec, désigne les semblables, **homoī** : les hommes vivent avec les hommes et les femmes vivent avec les femmes

-> Les étrangers, les esclaves et femmes ne sont pas des hommes

-> la vie d'un h se passait à l'extérieur, obligations militaires, sociales ou loisir, mais entre hommes

-> les femmes invisibles, entre elles pour s'aider mutuellement pour élever les enfants : ses propres rites, occupations, activités qui parfois se déroulaient à l'extérieur, sous la surveillance spontanée du groupe

= ségrégation des sexes était assurée

Exemple : la personne de Jeanne d'Arc, au 15e, a causé à bcp de gens le plus grand des scandales : le fait qu'elle prétendait que Dieu lui avait parlé, une femme pour connaître sa volonté alors qu'il y avait une église bien établie

= condamnée à mort par un tribunal religieux, peine de mort par le feu purificateur : au sorcière

-> Elle s'habille en homme et elle dirigeait les hommes au combat : aberrant et insupportable, société ségréguée au plan sexuel.

- Cette soc n'ignore pas l'amour, (les métamorphoses d'Ovide), l'importance que ces rencontres peuvent entraîner dans la vie.
- Ceci étant, alors même que l'antiquité nous a laissé quelques histoires d'amour (Aphrodite chez les grecs, Vénus chez les romains, se même aux hommes), cet aspect des choses qui nous paraît ajd très important était très mineure dans l'antiquité
-> a laissé une masse considérable de récits, de pièces de théâtres, mais nous a laissé aucun ouvrage centré sur l'amour
-> la plus célèbre en Grèce tient en quelques lignes dans l'Odyssée (enlèvement d'Hélène, pas trop une histoire sentimentale)
= elle occupait une part très restreinte des esprits (ajd c'est l'inverse)
- Ce qui caractérise aussi cette culture est le **sexisme** : une séparation des sexes extrêmement nette et qui conduit la femme à occuper une position qu'on qualifiera au mieux de subalterne (rôle de servante) : place intermédiaire entre l'h et esclave

-> ttes les soc médi. Est **esclavagiste** : l'horreur de la traite négrière (traite des Noirs, capturés Afrique subsaharienne, acheminé vers les Amériques, coton)

= possible que parce qu'il y avait des marchands nord africain, intermédiaires

-> pas qu'une spécificité occidentale : au sud éradication très tardive : Mauritanie, interdit mais il y a encore des esclaves

- Notre vocabulaire, leur vocabulaire dénote fortement cette situation :

- **Familia** : latin, a la destinée sémantique connue : l'ensemble des biens et des esclaves au nom du père
 - Puis dans un second temps, a fini par s'appliquer aux gens qui vivaient dans la maison et qui étaient comme les esclaves soumis à l'autorité du père
- Textes en latin tardif : *familial pecunia* que : la famille et le patrimoine : englobe le patrimoine (appartient au père)

- **Familiaris** : la domesticité, ceux qui servent
 - **Matrimonium** : lien : dit bien à quoi sert le mariage : *mater* (mère) : pas les sentiments le but, mais de féconder la femme et d'avoir des enfants
- => chez nous, le mariage est une affaire de sentiment, pas dans l'antiquité : découvre au mmt du mariage, les sentiments d'attraction ne sont pas sollicités : assurer la procréation et la grandeur du groupe familial qui est celui de l'homme

- Le mot **mariage**, français dérive du mot mari : c'est la chose du mari
- > historiquement centrée sur la prééminence du mari qui autorise sur la femme, qui lui a été donné en mariage par le père, qui avait autorité sur elle
= discute entre hommes, au mieux des intérêts

- **Chathunnah** : le père de l'épouse, mariage en hébraïque : lui qui autorise le mariage en acceptant de donner sa fille
- Ce modèle est évident dans l'histoire de la Grèce; l'histoire Romaine, un peu plus tardive, à partir du second siècle avant notre ère, a donné naissance à une **société urbaine, développée et riche** : niveau de vie appréciable, lois sociales (frumentaires), qui autorisaient les activités de loisirs gratuites pour les classes défavorisées, aliment

-> anticipe sur un temps très bref (3 siècles) ce que sera la société occidentale
= Les femmes romaines sont sorties du cercle étroit de leur demeure pour paraître sur le forum et jouer un rôle social important
-> est apparu pour la première fois l'idée que **la femme pouvait être libre** : pour des juristes, que les femmes pouvaient demander le divorce

=> **Non seulement rompre le lien matrimonial mais exiger du mari une contrepartie en argent** : restitution de la dot
-> sortie de la place subalterne, seconde que la soc lui avait mis

- Mais a changé **avec une religion monothéiste proche orientale : le Christianisme** : un message religieux mais sociale (valeurs culturelles du groupe ethnique qui la porte)
- Toutes les religions portent en elles même les traces très profanes des coutumes en vigueur au sein du peuple où elles sont apparues

= Les premiers chrétiens à Rome transposent les **valeurs patriarcal, sexistes, morales** du groupe dont ils étaient eux même issus
-> s'indignent de découvrir des femmes qui circulent librement à l'extérieur et qui ne sont même pas voilées
-> épîtres de Saint Paul : doivent être voilée : signe de modestie impérieusement nécessaire, sinon tentation piquer les hommes
-> horreur pour la licence sexuelle : sexualité parfaitement libre des romains, qui tolèrent même l'homosexualité

- Si la christianisation a eu incontestablement des effets positifs sur certains pans, du point de vue de **l'organisation familiale, des mœurs, de l'autonomie et liberté féminine** a eu un effet réactionnaire : dont e une société où la religion a occupé la première place durant de longs siècles (4e siècle jusqu'au 18e siècle)

380 : religion officielle, obligatoire de tout l'Empire
-> a prévu dans la plupart des Etats chrétiens

Avant révolution fr : catholicisme religion d'Etat, se marie devant le curé, registre pour les enfants, interdisait au non catholique qui ne voulait pas voir catholique d'avoir une existence civile normale

18e siècle : intolérance religieuse très vive

-> Voltaire, ouvert d'esprit, écrit de Suisse

1766 : chevalier a été tué pour impiété, a blasphémé donc a arraché la langue

Depuis le 18e siècle, un processus de laïcisation qui a conduit à une séparation croissante entre la religion et la vie civile

- **Loi du 9 décembre 1905** : Séparation de l'Eglise et de l'Etat : monde civil et profane, et la conscience des gens qui n'implique pas l'Etat

= à partir de là, quand la soc évolue au plan éco et social, une élévation du niveau de vie, l'aisance, une place nouvelle faite à la culture, le dev des études : a conduit à un changement social profond qui a conduit à l'émancipation féminine

1957 : Homme chef de la famille, autorisation maritale pour travailler; comme un mineur autorisation parentale pour paraître sur la scène civile

-> salaire de la mère au nom du père, son compte

- La libération des mœurs est encore plus récent, **avoir une sexualité libre** : en tout cas pour les femmes

Homme : maison de tolérance en Grèce et à Rome, légale en France jusqu'en 1946 la prostitution, pas honteux

= donc hommes libres, n'offusque pas la morale

- Toute sexualité **auto déterminée était interdite à la jeune fille** : vierge au mariage, et propriété de son mari après, la possibilité pour elle d'être infidèle était sanctionnée avec une sévérité absolue

=> Jusqu'en **1970, le code pénal Italien** reconnaissait les excuses absolutoires à un homme qui aurait surpris son épouse dans les bras d'un autre homme; traumatisé, les aurait assassinés

= le choc psychologique a été tel qu'on peut prendre qu'il les est tué

Le dernier tiers du 20e siècle : libération des mœurs, surtout par l'accès des femmes à la contraception. (1967) : avoir une sexualité sans rôle de la religion assignée : maternité

-> disposer son corps à son grès

1968 et suivante : l'indicible : les homosexuels ne se cachent plus. A existé à toutes les époques, partout, même quantifié : 7% de la population?

-> phénomène historiquement stable et occulté par la christianisation = peine de mort

-> 19e siècle : condamnation à mort appliquée

- Mouvement de libération qui ont complété l'évolution dans nos pays, et seulement dans les notre

- Une **modification profonde du droit**, comme loi Taubira

- Question aujourd'hui : Incarnons nous le progrès, l'évolution qui a été la notre est appelée à être l'évolution du reste du monde ou bien n'est elle que strictement singulière, une parenthèse comme à Rome, qui pourrait un jour se refermer?

Partie 1 : L'antiquité méditerranéenne, berceau d'une organisation patriarcale, parfois remise en cause mais jamais ébranlée

Chapitre 1 : Le droit des personnes et de la famille, la face cachée de la civilisation Grecque?

- Notre dette à l'égard des grecs est immense : cette civilisation a brillé de mille feux du point de vue de la philosophie, littérature, maths, astronomie, physique, médecine...
- = admiration devant cet **héritage** transmis à l'humanité
- = pour les occidentaux, les Grecs à Athènes ont inventé la **démocratie** et a légué un mode de gouvernement qui n'a jamais existé nul part ailleurs
- = une fascination pendant des siècles
- Difficile que les Grecs ont apporté quelques choses : ils ont porté **les préjugés culturels et sociaux** de toutes les autres civilisations méditerranéennes

Exemple : **Aristote** : production considérable :

Malgré sa hauteur de vie, a une organisation familiale identique aux grecs de son temps. La famille repose sur trois pouvoirs

- Celui du mari sur sa femme
- Celui du père sur ses enfants
- Celui du maître sur ses esclaves

=> **Assujétion de l'esclave assignée à la servitude** : n'a jamais doutée de la légitimité de l'esclavage, perçu comme une institution naturelle

=> **Sujétion de la femme, vouée au gynécée** (harem arabe) = la partie de la maison interdite, réservée aux femmes, abus de langage, désigne les femmes : la partie de l'habitation interdite, exclusivement réservée aux occupants féminins, sauf maître des lieux

Section 1 : La légitimité de l'esclave et de la distinction entre personne libre et personne non libre

- La Grèce a été politiquement divisée, jamais unifiée : chaque cité avait son propre système normatif, avec des différences sensibles, entre Athènes, et Sparte (bourgade rurale réputée en raison de son organisation pol et militaire = la guerre)

Paragraphe 1 : une institution regardée comme naturelle

-> dans toutes les cités grecques, avec des formes historiques diverses et une importance économique variable

- A **Athènes** : une **marchandise** comme une autre. Ile de vélos avec grand marché des esclaves. Dans cette ville riche, les esclaves étaient très nombreux. C'est ce qui les a dispensés de leur non adaptation à la physique et mathématiques, car ne coûte rien par rapport aux machines
 - A **Sparte**, les esclaves sont les **populations environnantes**. Les spartiates (enfants robustes, sinon abandonné, dans un gouffre), on n'en faisait pas un esclave
- > Les Hilotes

Mais partout, on considérait que l'esclavage avait toujours existé de mémoire humaine et pour toujours

- **Platon** : a osé faire participer un esclave à une discussion philosophique. Grande hauteur de vue. Mais n'empêche, capturé par des pirates, vendu comme esclave mais racheté par ses disciples
- = n'a jamais douté de la légitimité de l'esclavage et n'a pas appelé à son abrogation
- **Aristote**, un de ses élèves : « la nature avait donné à l'homme un double et indispensable complément pour le libérer des tâches indignes » = la femme, qui n'existe que pour libérer l'homme des tâches ignobles

Paragraphe 2 : Une institution exposée au relativisme naturel

- A Sparte, les esclaves vivaient entre eux, avaient une **entière liberté pour fonder une famille**, élever leurs enfants mais étaient astreints à travailler pour les citoyens
Travailler la terre pour nourrir les spartiates, qui ne pouvaient se vouer qu'à la politique ou à la guerre
Travailler = tâche vile, honorable de s'en affranchir ; celui qui travaille de ses mains est malheureux
- A Athènes, les esclaves étaient de toute sorte : des prisonniers de guerre, mais pas l'essentiel : achetés comme esclaves à l'extérieur
- Dans les droits de l'antiquité, une contrainte par corps extrêmement lourde : le débiteur insolvable était astreint à l'esclavage : **devenait l'esclave de son créancier**
= l'esclavage pour dettes, une institution servile
- L'esclave était une chose à pied d'homme (Andrapodum, pied et des pattes d'hommes , différent de tetrapodum, les pattes)
= Il peut être donné, loué, prêté, hypothéqué, vendu, légué (transmis à cause de mort, fait partie de la succession)
- Il n'était **protégé qu'en tant que bien** : si quelqu'un le maltraiter sans être son propriétaire, ce dernier pouvait demander des dommages et intérêts
- Le propriétaire d'esclaves est propriétaire des enfants nés
- Un droit de correction presque illimité mais il est quand même limité par les mœurs : historiquement, on observe que lorsqu'il y a une distance ethnique, ethno culturelle importante entre le maître et l'esclave (comme outre mer aux Antilles, Amérique) le statut des esclaves est terrible
= mal distingué de l'animal tant il est éloigné de son maître

Or dans l'Antiquité, plus difficile, se ressemblent : **esclavage relativement doux**. Dans le monde rural, repas du maître avec les esclaves, travaillent ensemble

=> Cela explique qu'il n'y a **jamais eu de révoltes serviles dans l'antiquité**. Il y avait même des institutions protectrices, des sanctuaires et tout esclave qui s'enfuyait et y entrerait ne pouvait pas être réclamé par son maître : on savait que ceux maltraités y étaient protégés par un droit d'asile. Les propriétaires étaient contraints de le remettre en vente

- A l'époque tardive (3e siècle av JC), il y a eu **une amélioration sensible de la condition servile**, et certains esclaves jouaient un rôle important en raison de leurs connaissances, surtout matières médicales
= respectés, et donc bien traités

=> Cette lente évolution vers un certain adoucissement s'observe aussi pour la condition féminine

Section 2 : L'assujétion de la femme vouée au gynécée

Paragraphe 1 : l'infériorité générale attachée au sexe féminin

Dans l'histoire de la Grèce, on garde le souvenir d'une demi douzaine de femmes célèbres :

- Perictionè, mère de Platon philosophe
- Une poétesse, Sappho
- Thémistoclée, une oeuvre morale, éthique

=> mais c'est très peu de chose

La civilisation grecque est **masculine et fortement homocentrée**. L'histoire du lien entre deux êtres la plus célèbre c'est l'amitié d'Achille et de Patrocle : a traversé les siècles, émouvant

-> La femme est invisible parce qu'elle est sur la Gynécée, même pas sur l'agora

Platon : « le devoir d'une femme est de bien gouverner sa maison »

- Le statuaire et les éléments picturaux légués : étaient nus, hommes et femmes, et l'autre d'inspiration très variée, et malgré cela il y avait une importance considérable des représentations féminines, susceptible d'exercer beaucoup d'attrait sur le public masculin

=> une évidence : **judo christianisme a mis la honte de la nudité** : mais était naturelle chez les grecs. Des exercices physique très étendue, la gymnastique nue, dans le palestre

-> A Sparte, les femmes aussi font des exercices sportifs, nu, normal
= abandonner notre vision

- Ne pas oublier que la plupart des femmes représentées sont en **réalité des divinités** comme Aphrodite, et des **prostitués** de très grande classe
= n'éclaire pas sur le statut de la femme

=> Aucune femme ne serait sortie dehors sans porter le voile sur la tête : dissimuler les cheveux. A Athènes, les femmes avaient le visage voilé

La langue grecque et les récits laissent le témoignage de rituels :

- Dans le mariage, il y a la **cérémonie du dévoilement** : l'union faite lorsque la mariée se dévoile devant son époux après qu'ils se soient retirés seul à seul. La tradition exige que l'homme remette un cadeau à son épouse : un présent qui rémunérât le droit au regard
= la femme était voilée avant

Anecdote célèbre : le mari pouvait ignorer le visage de sa femme : Antipater qui avait payé pour le dévoilement, après une femme laide, je paierais plus volontiers pour le revoilement
= la chevelure étant un élément fort de séduction, pas possible de montrer à n'importe qui, et pas des leurs les hommes

=> La maternité était le plus impérieux des devoirs après l'obéissance au père et au mari.

=> une catégorie de femme particulièrement visée par la coutume et le droit : la femme mariée

Paragraphe 2 : l'infériorité particulière de l'épouse

- Le mariage, en Grèce, était une **obligation morale et religieuse** = les croyances de l'époque. Christianisme et Islam, vie après la mort et qu'elle dépend de la rectitude religieuse de la vie terrestre, puis jugement dernier.

Les grecs n'ont pas fait le lien dans la vie et l'au delà. Lorsqu'on était mort, on était tributaire du culte que les vivants vouaient aux personnes décédées

= apporter le réconfort morale au défunt

= quelqu'un qui n'aurait pas d'enfant aurait mis en péril la pérennité du culte que l'on vouait aux ancêtres : morts oublié des vivants

= ne pas se marier, ne pas avoir des enfants, était blâmable, le célibat était interdit dans certaines cité

- Mariage avait une importance considérable, mais il **n'avait aucune valeur morale intrinsèque**. La valeur du mariage, semence d'amour, sont introduites par le christianisme, qui en a fait un sacrement, une importance fondamentale au couple. (indissoluble donc chrétiens)

- Le mariage est un détour nécessaire pour avoir des enfants : le but est la **procréation**. Le rapport entre l'homme et la femme était complexe. Impossible que les sentiments étaient absents, mais globalement on n'a pas le sentiment que le mariage ait pu coexister avec l'existence de sentiments de part et d'autres.

- Une **obligation politique** aussi : il fallait donner les enfants à la cité.

= Les femmes mariées, si fugitives, étaient susceptibles d'être revendiquée en justice, par le mari, comme un esclave qui se serait échappé

- Une action en justice : **epidicasie** : rechercher une femme qui s'était enfuie, la ramener, car c'est sa place

= Le consentement des jeunes filles au mariage, ne paraît guère sollicité, de plus très tôt.

- **Mariages obligatoires** : la fille qui **n'avait pas de frères** plaçait la famille dans une situation très délicate. Le patriarche ne pouvait pas transmettre, les biens de la famille allaient être perdus à cause de celle-ci.

=> **Epiclère la fille** : revendiquée en mariage par n'importe quel homme du lignage et lui imposer le mariage pour que la succession ne sorte pas de leur nid familial.

Proche orient : le lévirat : chez les juifs, épouser le frère du défunt quand celui-ci n'avait pas eu d'enfants

Processus se met en marche avant le mariage :

- Le **contrat de mariage** : enguesis : un document essentiel car le mariage est une affaire de famille, négocié au plan patrimonial, matériel dans les moindres détails entre l'époux et le **KYRIOS**, l'homme qui a l'autorité sur la femme

=> En général, c'est le père, mais s'il est mort, le frère, l'oncle. La femme, quel que soit son âge, **ne peut pas s'auto-déterminer**. Lors du mariage, il y a un aspect négocié à l'avance : l'édone, la somme qui va être versée au père de la jeune fille.

EDONE : signifie le plaisir que l'homme va éprouver après avoir pris la femme